



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/220/2013

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים

1. שמואל אפוטה
2. קלודט אוחנה אפוטה
3. נל אינבסטמנט קורפוריישן, חברת חו"ל מספר 560015851

באמצעות ב"כ עו"ד דרור גדרון

נגד

הנתבעת

1. נציגות הבית המשותף בבניינים 15-17 ברחוב מסילת ישרים בירושלים

באמצעות ב"כ עו"ד יוסי צור

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם בבית משותף בו מותקנות שתי מעליות, מוסמכת האסיפה הכללית לקבוע כי תופעל רק מעלית אחת מבניהן וכי זו תשמש גם כמעלית שבת. כמו כן יש להתייחס לנסיבות המקרה הפרטני ולבחון האם החלטה מסוג זה יש בה משום פגיעה בזכויות התובעים לפי סעיפי הסכמי המכר אשר עוגנו בשלב מאוחר יותר בתקנון המוסכם.

א. עיקרי העובדות

1. התביעה דנן הוגשה באוגוסט שנת 2013, עוד טרם שנרשם הבית כבית משותף. התביעה נדונה לפני כב' המפקח הייזלר והועברה לטיפולו עם פרישתו מתפקיד המפקח בראשית דצמבר 2015.
2. תביעה זו עוסקת בבית המשותף הידוע כגוש 30048 חלקות 198-199 (לשעבר גוש 30048 חלקה 53), והממוקם ברחוב מסילת ישרים 15 ו-17 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב משני בניינים- בבניין הידוע כמסילת ישרים 15, קיימות 17 תתי חלקות המתפרשות על פני 5 קומות, ואילו בבניין הידוע כמסילת ישרים 17 קיימות 22 תתי חלקות המתפרשות על פני 7 קומות. הבית המשותף נרשם ביום 12.10.15 ולו תקנון מוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/220/2013

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ההליך דנן עוסק באחד הבניינים של הבית המשותף, זה הידוע כרחוב מסילת ישרים 15 (להלן: "בניין 15").
4. התובעים 1 ו-2 הם מוטבי הערת אזהרה בתת חלקה 17. הערת האזהרה היא בגין הסכם עבור דירות מספר 17 ו-18 בבניין המוכר כמסילת ישרים 15. תת חלקה 17 כולה ממוקמת בקומה החמישית, ושטחה 256.25 מ"ר (להלן: "דירת אפוסה").
5. התובעת 3 היא מוטבת הערת אזהרה בתת חלקה 18, הממוקמת גם היא בבניין מספר 15, וזאת בגין הסכם בנוגע ל-70 מקומות חניה בקומה 1- עד 3-". תת חלקה 18 עצמה ממוקמת בקומת הקרקע, מוגדרת כ"משרד" ושטחה 8.95 מ"ר.
6. תתי חלקות 17 ו-18 רשומות בבעלות "חברת גוש 30048 חלקה 53". חברת גוש היא למעשה הקבלן שבנה את הבית המשותף והתקשר מול הרוכשים השונים, לרבות התובעים, בהסכמי מכר למכירת הדירות (להלן: "חברת גוש").
7. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן גם: "הנציגות").
8. בכל בניין בבית המשותף הותקנו שתי מעליות, אולם בפועל, רק אחת מהן פועלת, ומשמשת בימי שבת וחג כ"מעלית שבת" (להלן: "מעלית השבת"). לאחר שבפועל פעלה רק מעלית אחת מתוך שתיים, וכמעלית שבת, התקבלה ברוב קולות החלטה המאשרת דפוס פעולה זה באסיפה הכללית של בעלי הדירות מיום 17.7.13 (ראה סעיף 3 לסיכומי התובעים לבקשה למתן צו מניעה זמני, סעיפים 7-9 לסיכומי הנתבעת לבקשה למתן צו מניעה זמני).
9. מעלית השבת מתוכננת כך שהיא יכולה לעצור גם במפלס דירת התובעים, אולם בפועל, ולבקשת התובעים (נוכח טענתם כי זו גורמת לרעש ומטרד בשבתות וחגים), היא איננה עוצרת במפלס דירתם אלא בקומה אחת מתחת לדירתם. מעלית השבת גם איננה עוצרת בקומות החניון. המעלית השנייה, אשר אושר באסיפה הכללית שלא תפעל, מתוכננת לעצירה בכל קומות הבית המשותף, לרבות הקומה בה נמצאת דירת אפוסה, ולרבות קומות החניון (להלן: "המעלית השנייה").
10. במסגרת התביעה דנן מבקשים התובעים להורות לנתבעת להפעיל את שתי המעליות, כך שהמעלית השנייה תגיע לכל הקומות בבניין, ולקבוע כי לא תופעל בבית המשותף מעלית שבת אלא אם כן המעלית הנוספת פועלת כסדרה. עוד מבוקש להורות כי מעלית השבת תתוכנת כך שלא תגיע לדירת אפוסה. עוד מבוקש לחייב את הנתבעת בהוצאות החזקת המעלית השנייה, בה נשאו התובעים לבדם, וזאת נוכח הסדר הביניים (עליו יורחב בהמשך). התובעים מבקשים עוד כי החלטת האסיפה הכללית בעניין פירוק הסורג בחדר המדרגות- תבוטל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. במקביל להליך זה ניהלו התובעים גם תביעה בבית משפט השלום כנגד הקבלן, (ת.א 20650-2-11 שמואל אפוטה ואח' נ' חברת גוש 30084 חלקה 53 בע"מ). במסגרת אותו הליך הורה בית משפט השלום (כב' השופטת אנה שניידר) ביום 11.10.11 על רישום הערה על דירת אפוטה בדבר קיומו של צו. בין היתר צוין בצו זה (להלן: "הצו") כי: "לא תירשם עסקה שאין בה הבהרה כי לדירות 17-18 זכות כי מעלית השבת (מעלית אחת מבין שתי המעליות הקיימות בבניין) לא תגיע לקומה העליונה וכן שהמעלית האחרת המובילה לדירות 17 ו-18, תוכל לעצור ולהיפתח בקומה האחרונה של הבניין, (הקומה בה מצויה הדירה), רק באמצעות הפעלת המפתח שבידי הקונה" (ראה נספח 3 לתצהירי התובעת). בסופו של הליך זה הגיעו הצדדים להסכמה, במסגרת הליך גישור, ולהסכם הגישור ניתן ביום 18.3.14 תוקף של פסק דין.

12. התקנון המוסכם, כאמור, נרשם לאחר שהוגשה התביעה, ואף לאחר שניתן הצו, והוא קובע בהקשר למעליות הבית המשותף את הדבר הבא (סעיף 9 (ב)(ג) לתקנון המוסכם)-

"(ב). מעלית אחת מבין שתי המעליות שבכל כניסה בבניין תופעל כ"מעלית שבת". מעלית בכניסה א' תתוכנת כך שבימי שבת וחג היא לא תגיע לקומה העליונה האחרונה, הקומה בה מצויה יחידה 198/17, באם יתאפשר הדבר.

(ג) לבעלי יחידה 198/17 הזכות לדרוש מחברת המעליות שתתקין ותתחזק את המעליות בבית המשותף לתכנת את המעלית באופן שבעלי יחידה 198/17 יוכלו להפעיל את המעלית באמצעות מפתח מתוך המעלית, באופן שהמעלית תוכל לעצור ולהיפתח בקומה בה מצויה יחידה 198/17 וכך לאפשר להם גישה בלעדית באמצעות המעלית ליחידה בה מצויה יחידתם".

13. הוראות אלו, המופיעות בתקנון המוסכם, מופיעות גם בהסכם המכר שבין התובעים לחברת גוש (ראה נספח 1 לתצהיר אפוטה).

14. התובעים התקינו סורג בכניסה לגרם המדרגות המוביל לדירתם, והוא חוסם עליה לגג ולמפלס העליון של חדר המדרגות (להלן: "הסורג"). באסיפה הכללית מיום 17.7.13 וכן מיום 14.8.13 התקבלה החלטה על הסרת הסורג.

15. בראשיתו של הדיון בהליך זה הגישו המבקשים בקשה למתן צו מניעה, בה עתרו להורות על הפסקת פעולתה של מעלית השבת ככזו בשבת ובחג. בקשתם זו נדחתה בהחלטת כב' המפקח הייזר מיום 17.9.13 (בקשה 92/13).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. התובעים ערערו על החלטת המפקח הייזלר (עש"א 17680-10-13), וכן ביקשו סעד זמני לתקופת הערעור. בהחלטה בערעור מיום 16.10.13 הציע כב' השופט וינוגרד כי **"טוב יעשו הצדדים לו חלף הדיון בערעור יגישו בקשה למפקח ובה יבקשו כי יינתן צו להפעלת המעלית השנייה..."**. התובעים קיבלו הצעה זו, וביום 20.10.13 פנו ב"בקשה דחופה למתן צו עשה זמני" (בקשה 292/13) בה עתרו להפעיל את שתי המעליות הקיימות בבניין. ביום 5.12.13 הוגשה "הודעה מוסכמת מטעם הצדדים" עיקרי הסכמה זו היו כי המעלית השנייה תופעל כאשר התובעים יישאו במלוא עלויות המימון שלה עד להכרעה בהליך העיקרי. כך גם הוסכם כי המעלית תעצור בכל הקומות (להלן: **"הסדר הביניים"**). ביום 5.12.13 ניתן תוקף של החלטה להסדר הביניים. בהתאם להסדר הביניים, ומתן תוקף של החלטה לו, נמחקו הערעור והבקשה לסעד זמני בערעור.

17. במסגרת ההליך העיקרי בתיק דנן התקיים דיון הוכחות והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

ב. עיקרי טענות התובעים

18. בכתב תביעתם טענו התובעים כי על פי הסכמי המכר והמפרט הטכני אשר צורף להסכם, ייבנו 2 מעליות אשר יעצרו בעשר תחנות, היינו בכל קומות הבניין. לטענתם, בהתאם להסכמי המכר, לתובעים 1-2 זכות כי מעלית השבת לא תגיע לקומת דירת אפוטה וכן שהמעלית השנייה המובילה לדירה זו תוכל להיעצר ולהיפתח בקומת דירת התובעים רק באמצעות הפעלת מפתח שבידם. לטענתם, בהתאם להסכמי המכר תוכננה **מעלית השבת** על ידי החברה כך שלא תגיע לדירת התובעים ולקומות החניון.

19. התובעים טוענים כי בפועל, תוך הפרת הסכמי המכר, תוכננו שתי המעליות כך שלא תעצורנה בקומת החניון. התובעים מדגישים כי אין דרישתם מתייחסת לשימוש במעלית לטובת כל באי החניון אלא לדירת אפוטה בלבד, ולפיכך אין להם התנגדות כי הזמנת המעלית תעשה באמצעות מפתח, קוד או כל אמצעי אחר שיבטיח שימוש לטובתם בלבד.

20. לטענתם, במצב הנוכחי, כאשר הם חונים בקומת החניון הם נדרשים לעלות שני גרמי מדרגות על מנת להגיע למעלית שתסיע אותם לדירתם.

21. לטענת התובעים, הנתבעת ורוכשי הדירות ידעו על הסעיפים בהסכמי המכר לפיהם עתידות להיות מותקנות 2 מעליות, כאשר אחת מהן היא מעלית שבת אשר תתוכנן כך שלא תגיע לקומה האחרונה של הבניין בה מצויה דירת אפוטה, ולפיכך עליה לקיימה ולהפעיל את שתי המעליות כסדרן. לטענת התובעת, ידיעתה של הנתבעת בדבר סעיפים אלו לא נסתרה ולכן חזקה כי הם הופיעו גם בכל הסכמי המכר של יתר רוכשי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. התובעים טוענים כי בפועל, פועלת בבניין 15 מעלית אחת בלבד, היא מעלית השבת, וזאת בשל טענת הנציגות כי אין כדאיות כלכלית בהפעלת שתי מעליות. התובעים טוענים כי בכך נמנע מהם שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, שלא כדין. התובעים מלינים גם על החלטת האסיפה הכללית אשר אשררה התנהלות זו של הפעלת מעלית אחת כמעלית שבת בלבד.

23. התובעים מוסיפים וטוענים כי החלטת האסיפה הכללית בדבר השבתת מעלית אחת משנה את זכויותיהם מכוח הסכמי המכר והתקנון המוסכם וזאת בניגוד לסעיף 12 (ב) לתקנון המצוי, ועל כן אינה תקפה ללא הסכמתם, ולמעשה בטלה (התובעים מציינים כי לפי הוראות התקנון המוסכם חל התקנון המצוי כל עוד אין סתירה בינו לבין הוראות התקנון המוסכם).

24. התובעים מדגישים וטוענים כי החלטה להשבית מתקן מהותי בבית משותף, כגון מעלית, טעונה את הסכמת כל בעלי הדירות, וזו לא ניתנה.

25. לטענת התובעים, הפרשנות היחידה שניתן ליתן לצו, בגינו נרשמה הערה במרשם המקרקעין, היא כי שתי המעליות יופעלו. נטען כי הערה בהתאם לצו נרשמה עוד בטרם נרשמה ולו דירה אחת על שם מי מהדיירים. לפיכך, לטענתם, כל אחת מן העסקאות שנרשמו כפופות ומחויבות להערה זו.

26. התובעים טוענים עוד כי גם מהוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 ניתן ללמוד כי על כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות ההחזקה של המעלית השנייה, שכן מדובר ברכוש משותף שהיה קיים בעת גמר הבנייה.

27. התובעים מדגישים כי רוכשי הדירות רכשו את הדירות כאשר הבניין כבר היה בנוי וקיומן של שתי מעליות היה גלוי וידוע. מעבר לכך, נטען כי גם בהסכמי המכר ובהערה במרשם המקרקעין עוגנה ידיעת התובעים בעניין קיום והפעלה של שתי מעליות בבניין שרק אחת מהן תפעל כמעלית שבת. לטענתם, הדיירים ידעו גם ידעו כי המעליות תופעלנה בכל קומות הבניין. בנסיבות אלו, טוענים התובעים, רוכשי הדירות ידעו או צריכים היו לדעת כי בבניין יהיו עלויות קבועות לתחזוקה של שתי מעליות. לפיכך, הם אינם יכולים להשתחרר מחובת המימון של מעליות אלו.

28. עוד טוענים התובעים כי סעיפים 59 (א)-(1א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 אינם מאפשרים הפעלת מעלית שבת לבקשת בעל דירה אחד, אלא אם פועלת המעלית השנייה. התובעים מדגישים כי סעיף זה מאפשר את הפעלת מעלית השבת לבקשת דייר אחד בלבד מבעלי הדירות וזאת מן הטעם כי פועלת בבניין מעלית נוספת. לטענתם, האיזון שקבע המחוקק הוא רק במצב שבו לדייר שאינו שומר שבת יש מעלית נוספת להשתמש בה, או אז יוכל בעל דירה בודד לדרוש את הפעלת אחת המעליות כמעלית שבת. נטען, כי קבלת פרשנות המתייחסת למעלית מותקנת כעניין טכני-עובדתי ולא כאל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דרישה להפעיל את מעלית השבת במקביל למעלית הנוספת, עומדת בניגוד לתכלית הסעיף ולהגיונו הפנימי.

29. לטענת התובעים, החלטת אסיפת הדיירים מהווה שימוש לרעה בזכות הקניין והתקבלה בניגוד לחובת תום הלב החלה על בעל זכות במקרקעין מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין- התשכ"ט- 1969.

30. בכל הנוגע לסורג, נטען כי זה הותקן בהסכמת הנציגות ובברכתה. עוד נטען כי לו אכן, כטענת הנציגות, לא היה בסמכותה של חברת הנציגות, הגב' בן שמואל, לאשר את התקנת הסורג בשם הנתבעת, היה עליה לדווח זאת מידית לתובעים. עוד נטען כי החלטת האסיפה הכללית המורה על הסרת הסורג חסרת תוקף, שכן נושא הזה כלל לא נכלל בסדר יומה של האסיפה הכללית. עוד נטען כי הסרת הסורג תפגע דווקא בזכויות התובעים שיהיו חשופים למטרדים קשים שיצרו דרי רחוב בקומת המדרגות הסמוכה לדירתם טרם התקנת הסורג, וכלל לא תפגע ביתר בעלי הדירות אשר הוצע כי יקבלו מפתח במימון התובעים, ועל כן לא תפגע כל זכות גישה שלהם. לטענת התובעים, כל תכליתה של החלטה זו היא לנחם באופן סתמי.

ג. עיקרי טענות הנתבעת

31. הנתבעת טוענת כי כבר ממועד הרכישה ידעו התובעים כי בבניין מופעלת מעלית אחת, אך מעולם לא נקטו בהליך משפטי בנושא זה כנגד דיירי הבניין. נטען כי החלטת הדיירים מיום 17.7.13 אישרה מצב קיים זה, באמצעות החלטת רוב הדיירים.

32. הנתבעת טוענת עוד כי הוראות הסכמי הרכישה, כמו גם הוראות התקנון המוסכם, אינן מלמדות על זכות להפעלת שתי מעליות אלא להתקנתן בלבד. עוד נטען, כי טענת התובעים לפיה החברה הקבלנית התחייבה להפעיל שתי מעליות, וכי כל יתר הדיירים ידעו או צריכים היו לדעת על כך, סותרת את ההסכמות אליהן הגיעו התובעים והקבלן בהסדר הגישור ביניהם, אשר הותירו את נושא הפעלת המעלית לשיקול דעת הנתבעת. נטען כי בכך חזרו בהם למעשה התובעים מהטענה כי לחברה הקבלנית הייתה התחייבות חוזית ביניהם להפעלת שתי מעליות.

33. לטענת הנתבעת, יש לדחות את טענת התובעים כי לשם החלטה על השבת המעלית יש צורך בקבלת הסכמתם, שכן המצב הנוהג בבית המשותף, לפחות בשלוש השנים טרם הגשת התביעה, היה כזה בו במעלית היחידה מתוך שתיים אשר פעלו בבניין הותקן מנגנון פיקוד שבת. בימות חול פעלה באופן רגיל ובימי שבת וחג פעלה לסירוגין לבקשת רוב בעלי הדירות. משכך, נטען, דווקא התובעים הם שמבקשים לשנות את ההסדר שהונהג בשנים האחרונות וקיבל משנה תוקף בהחלטת אסיפת הדיירים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. עוד טוענת הנתבעת כי המשך הפעלת מעלית אחת איננה בגדר "שינוי זכויות" התובעים, שכן הם לא הוכיחו שמלכתחילה היו זכאים להפעלת שתי מעליות. לטענת הנתבעת, מטבע הדברים כל החלטה שמתקבלת בבית המשותף עשייה לקפח את המיעוט, ולפיכך מנגנון ההכרעה נקבע לפי רוב הקולות של בעלי היחידות.

35. הנתבעת טוענת כי בהימנעות מהפעלת מעלית אחת אין משום פגיעה או סתירה להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. לטענתה, ההפך הוא הנכון. אם יופעלו שתי מעליות תהיה בכך משום העמסה על קופת הנציגות והדבר יפגע בהחזקת יתר הרכוש המשותף.

36. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי סעיף 59(ז) לחוק המקרקעין עוסק במצב בו מותקנות שתי מעליות ומעלה ובאחת מהן הותקן מנגנון פיקוד שבת. נטען כי מדובר בשני תנאים עובדתיים מצטברים שרק בהתקיימן תבחן הסיטואציה בגדרו של סעיף זה. לטענת הנתבעת, המחוקק ידע לבחור מילותיו בקפידה ולכן הבחין בין המילה "מותקנת" ל- "מופעלת". המחוקק לא קבע, לטענת הנתבעת, כי אם דייר דרש את הפעלת מנגנון פיקוד השבת אזי יש להפעיל גם את המעלית השנייה, ואף לא התנה את מימוש בחירת הדייר בתנאי מקדמי שבבניין פועלת מעלית נוספת שאינה מעלית שבת.

37. נטען, כי אין לקבל את טענת התובעים כי מדובר בפגיעה לפי סעיף 12 לתקנון המצוי, וכי בעניין זה די בקבלת החלטה של רוב בעלי הדירות. הנתבעת מדגישה כי לתובעים עצמם מעולם לא הייתה זכות מוקנית ליהנות משתי מעליות, ודווקא הם, כמיעוט, מבקשים לכופ את נוחותם על הרוב ולשנות מצב קיים.

38. עוד טוענת הנתבעת כי השימוש אותו מבקשים התובעים לעשות אינו "שימוש סביר" שכן הוא ישית על הדיירים עלות קבועה ונכבדה בסכומים לא מבוטלים (לטענת הנתבעת כ-2000 ₪ בחודש), בתוספת בדיקות בטיחות וחשמל, וזאת כאשר הרוב המוחץ אינו מעוניין בכך. במצב דברים זה נטען כי דווקא השימוש במעלית השנייה הוא שמצריך את הסכמת כל הדיירים על פי סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, שכן הוא מבקש להשית תשלומים חדשים שלא פורטו בפרק ו' לחוק. למצער, נטען, על התובעים להציג רוב מינימלי של 2/3 מקרב בעלי הדירות התומכים בפתחת המעלית הנוספת, בהתאם לסעיף 59 ו' לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.

39. הנתבעת טוענת כי אף לו תתקבל התביעה, אין לחייבה לשפות את התובעת בעלויות הפעלת המעלית בתקופת הביניים ועד להכרעה בהליך, וזאת משום שהתובעת לקחה זאת על עצמה והנתבעת מעולם לא התחייבה לשפות אותה במצב דברים שכזה.

40. בהקשר לסורג טוענת הנתבעת כי התובעים עשו דין לעצמם והציבו סורג ברזל נעול במפתח על חשבון חדר המדרגות המשותף המוביל ליציאה לגג הבניין וגם מצלמה על קיר הבניין המתעדת את העוברים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

והשבים, וזאת מבלי לקבל את הסכמת הרוב הנדרש לפי חוק המקרקעין. לטענתה, התובעים השתלטו על שטח זה ברכוש המשותף ואף מציבים שם חפצים. הנתבעת טוענת כי נציגתה חתמה על אישור להתקנת הסורג רק משום חששה מהתובע, וכבר הודיעה בעבר על ביטול חתימתה. ממילא, כך נטען, אין די בהסכמת הנציגות אלא נדרשת הסכמת כלל הדיירים לפעולה מסוג זה.

ד. דיון והכרעה

41. סעיף 12 לתקנון המצוי, הממוקם בתוספת חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), קובע כך:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.

42. בדומה, ביחס לשינוי התקנון, קובע סעיף 62(א) לחוק כך:

" בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.

43. הוראות אלו מלמדות לכאורה כי נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לכל התקנת מתקן או מערכת משמעותית חדשה ברכוש המשותף, לכל הצמדה ושימוש ייחודי ברכוש המשותף, ואף לכל ניתוק של מערכת משמעותית המשרתת את כל בעלי הדירות. דא עקא, כי המחוקק מצא לנכון, במקרים מסוימים, למנוע מצב בו מיעוט קטן מקרב בעלי הדירות יוכל למנוע מהרוב לקבל החלטות לרווחתם ולנוחיותם. לפיכך, נקבע למשל בסעיף 71(ב) לחוק כי די ברוב של שלוש רבעי מבעלי הדירות אשר שני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לקבל החלטה בדבר הרחבת דירה אל תחומי הרכוש המשותף. כך למשל נקבע גם כי לשם התקנת מעלית די בהחלטה באסיפה הכללית המתקבלת ברוב של שני שלישי מבעלי הדירות (ראה סעיף 59 (ו) לחוק).

44. באופן דומה, בכל הנוגע להפעלת מעלית שבת נקבע בסעיף 59 ז' לחוק כלל מיוחד, המסייג את הקביעה הכללית שבסעיף 62(א) ו-12 לתקנון המצוי-

"(א) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבן מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/220/2013

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

(א) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

(ב) שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית שבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאים כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסוימות.

45. נמצאנו למדים, כי שעה שלא קיימות הוראות חוק מפורשות המאפשרות פגיעה בזכויותיו או בקניינו של הפרט ברוב הפחות מכלל בעלי הדירות, יש לקבל החלטה מסוג זה רק בהסכמת כל בעלי הדירות, או לחלופין הסכמת מי שהחלטה עשויה לפגוע בזכויותיו.

התקנון המוסכם

46. במקרה הנדון המדובר כאמור, בבית הרשום כבית משותף ולו תקנון מוסכם. אמנם ההליך החל טרם רישומו כבית משותף, אולם במהלך ניהולו נרשם הבית, לרבות, כאמור, התקנון המוסכם.

47. בכל הנוגע למעלית, כמו גם להפעלתה כמעלית שבת, קובע התקנון המוסכם כך:

"(ב). מעלית אחת מבין שתי המעליות שבכל כניסה בבניין תופעל כ"מעלית שבת". מעלית בכניסה א' תתוכנת כך שבימי שבת וחג היא לא תגיע לקומה העליונה האחרונה, הקומה בה מצויה יחידה 198/17, באם יתאפשר הדבר".

(ג) לבעלי יחידה 198/17 הזכות לדרוש מחברת המעליות שתתקין ותתחזק את המעליות בבית המשותף לתכנת את המעלית באופן שבעלי יחידה 198/17 יוכלו להפעיל את המעלית באמצעות מפתח מתוך המעלית, באופן שהמעלית תוכל לעצור ולהיפתח בקומה בה מצויה יחידה 198/17 וכך לאפשר להם גישה בלעדית באמצעות המעלית ליחידה בה מצויה יחידתם".

(להלן, ולמען הנוחות יכונה הוראות אלו: "הוראות המעלית")

48. הנה כי כן, התקנון המוסכם עיגן בראש ובראשונה את זכאותם של בעלי הדירות להפעיל "באחת המעליות שבכל כניסה" מעלית שבת. במצב דברים זה, בו הוראה בדבר הפעלתה של מעלית שבת באחת המעליות מעוגנת בתקנון, הרי שלא נדרשת בקשה מיוחדת של בעל דירה, קל וחומר שלא רוב מבין בעלי הדירות, לשם קבלת החלטה על הפעלת מעלית השבת באחת המעליות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. כמו כן מעגן התקנון המוסכם זכויות ייחודיות, בכל הנוגע למעליות, לבעל יחידה 17.

50. כיצד יש לפרש זכויות אלו המעוגנות בתקנון המוסכם?

51. על אף מעמדו המעין "חוקתי", התקנון גם נתפש כחוזה, או למצער, כמוסד משפטי עליו חלים דיני החוזים. בע"א 5043/96 **נחמיה גלמן נ' הררי רפול עזרא**, פ"ד נד(3), 389, נקבע כי תקנון הבית המשותף הינו בגדר הסכם בין הצדדים, וככזה, מלאכת פרשנותו היא כמלאכת פרשנותו של חוזה.

52. כאשר עסקינן בפרשנותו של חוזה, עלינו לתת את הדעת הן ללשון החוזה והן לנסיבות כריתתו ולאומד הדעת הסובייקטיבי המשותף של הצדדים לחוזה: **"אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים"** (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 **מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום** (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311- להלן: **"עניין אפרופים"**). הלכה זו נתאשררה לאחר דיון בהרכב מורחב בדנ"א 2045/05 **ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל**, פ"ד סא (2) 1, 2006 (להלן: **"ארגון מגדלי ירקות"**).

53. לאחר שנפסקו ההלכות בעניין אפרופים וארגון מגדלי הירקות לעיל, נחקק תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: **"חוק החוזים"**). הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים קובעת כך:

"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו."

54. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 **המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ** (פורסם ב"נבו"), נדון תיקון מס' 2 לעיל, כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, ביקש המחוקק ליתן משקל משמעותי ללשונו-

"...עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/220/2013

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוקו: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי".

55. נוכח המקום המרכזי השמור ללשון החוזה בהליך הפרשני נפסק עוד כי "ככל שלשון החוזה ברורה יותר, כן תידרשנה ראיות-חוץ בעלות משקל כבד יחסית כדי לגבור על הפירוש הנדרש ממנה לכאורה... מישקלן הכולל של ראיות-החוץ חייב שיהא רב למדי עד שיעלה בידיהן לגבור על הלשון הברורה" (ארגון מגדלי ירקות, פסק דינו של השופט חשין בעמ' 52-53).

56. נראה, אם כן, כי תיקון מספר 2 לעיל לא הביא, ככלל, לשינוי בהלכות פרשנות חוזים, במובן זה שהשיטה הפרשנית שהונהגה בעניין אפרופים ובעניין מגדלי הירקות עודנה עומדת על תילה. יחד עם זאת, לאור תיקון מס' 2, יש ליתן, לכל הפחות, מקום משמעותי ללשון החוזה במסגרת תהליך הפרשנות (ראה דיון מקיף שנערך בנושא במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 3894/11, דלק- חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן-שלום (פורסם בתקדין. ניתן ביום 6.6.13).

57. מן הכלל אל הפרט. וראשית- כיצד יש לפרש את "הרואות המעלית" בתקנון המוסכם שלפנינו?

58. אפתח, כפי שמנחה הפסיקה, בלשון ההוראות. (ב). מעלית אחת מבין שתי המעליות שבכל כניסה בבניין תופעל כ"מעלית שבת". מעלית בכניסה א' תתוכנת כך שבימי שבת וחג היא לא תגיע לקומה העליונה האחרונה, הקומה בה מצויה יחידה 198/17, באם יתאפשר הדבר.

59. הנה כי כן, נראה כי לשון ההוראה פשוטה דיה ואינה מותירה מקום לפרשנויות שונות או סותרות. סעיף זה מדבר בתחילתו על הפעלת מעלית שבת באחת המעליות שבכל כניסה, ובבד בבד, המשכו של אותו סעיף ממש קובע כי מעלית א' תתוכנת כך שבימי שבת וחג לא תגיע לקומה בה מצויה דירת אפוטה. נראה כי לא בכדי מופיעים שני המשפטים יחד באותה הפסקה ובשניהם התייחסות לשבת. בנסיבות אלו מחייבת הפרשנות הלשונית לקבוע כי אותה מעלית אשר תופעל כמעלית שבת, היא זו אשר תתוכנת כך שבימי שבת וחג לא תגיע לקומת דירת אפוטה. אמנם, במשפט השני בפסקה לא צוין כי "מעלית השבת תתוכנת", אולם כל פרשנות אחרת אינה תואמת את מידת ההיגיון. את הסיבה לשמה ניתנת האפשרות כי בימי שבת וחג לא תגיע המעלית לקומת דירת אפוטה, ודאי שיש לקשור להפעלתה של מעלית זו כמעלית שבת, שכן אחרת לא ברור מה הטעם שמעלית זו לא תגיע לדירת אפוטה. עולה אם כן, כי הפרשנות הלשונית תומכת בכך כי לאפוטה, כבעל דירה 17, ניתנה בתקנון המוסכם האפשרות, ככל שהדבר אפשרי (ואף אחד מן הצדדים לא טען אחרת) שמעלית השבת תתוכנת כך שלא תגיע לקומת דירתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

60. "ג) לבעלי יחידה 198/17 הזכות לדרוש מחברת המעליות שתתקין ותתחזק את המעליות בבית המשותף לתכנת את המעלית באופן שבעלי יחידה 198/17 יוכלו להפעיל את המעלית באמצעות מפתח מתוך המעלית, באופן שהמעלית תוכל לעצור ולהיפתח בקומה בה מצויה יחידה 198/17 וכך לאפשר להם גישה בלעדית באמצעות המעלית ליחידה בה מצויה יחידתם"

61. המחלוקת בנוגע לסעיף זה נעוצה בפרשנות המונח "**לתכנת את המעלית**" – היינו האם לאפוטה הזכות לתכנת את מעלית השבת כך שתוכל להגיע לדירתם באמצעות מפתח מתוך המעלית או שמא מדובר בזכות הקיימת להם ביחס למעלית השנייה? פרשנות לשונית מלמדת כי הזכות שניתנה לאפוטה היא ביחס למעלית אחת בלבד – זאת ניתן ללמוד מן ההבחנה ברישא להוראה המדברת על תחזוק "המעליות" (ברבים), לעומתה תכנות וההפעלה באמצעות מפתח המתייחסת ל"מעלית" (ביחיד).

62. למקרא שתי ההוראות יחד ובשים לב להפרדה ביניהן, נראה כי כל אחד מהסעיפים דן במעלית אחרת. כך, בעוד שההוראה הראשונה מתייחסת למעלית השבת, ההוראה השנייה מתייחסת למעלית השנייה. היות שמובן כי ההוראה הראשונה דנה במעלית השבת, לו נפרש את ההוראה השנייה ככזו הדנה גם היא במעלית השבת, נמצא סתירה בין ההוראות: אם לאפוטה קיימת זכות כי המעלית תתוכנת כך שכלל לא תגיע לקומת דירתם, מדוע נדרש מהם מנגנון מפתח לדירתם שלהם? לשון אחר – אם ממילא המעלית לא מגיעה לדירתם במה יעזור מנגנון המפתח? מכאן יש ללמוד כי מדובר בשתי הוראות אשר כל אחת מהן מתייחסת למעלית אחרת – בעוד שההוראה הראשונה מתייחסת למעלית השבת ומעגנת אפשרות כי זו כלל לא תגיע לדירת אפוטה, ההוראה השנייה מתייחסת למעלית השנייה וקובעת כי זו תגיע לדירת אפוטה, וכי לאפוטה הזכות להפעילה בקומת דירתו באמצעות מנגנון מפתח.

63. מעבר לכך, אין זה סביר לאפשר לבעלי יחידה 17 להפעיל מנגנון מפתח במעלית השבת, שכן כל פעולה כזו עשויה לפגום בכשרותה של מעלית השבת.

64. בהליך שמיעת הראיות לפני, לא הגישה הנציגות כל תצהיר ולא העידה כל עד היכול לשפוך אור על נסיבות ניסוח התקנון כפי שנרשם. מנגד, העיד התובע 1 בתצהיר עדותו הראשית על נסיבות אלו בהסבירו את הדברים הבאים:

"... ברור שהכוונה היא שהמעלית העולה לקומה שלנו בעזרת המפתח אינה מעלית השבת, שכן אחרת הדבר עלול לאפשר לנו לשבש את פעילותה של מעלית השבת (דבר שלאף אחד אין ולא היה עניין בו)" (ראה בסעיף 7 לתצהיר עדותו הראשית). הסבר זה שנתן התובע 1 בעדותו הראשית לא הופרך או נסתר בחקירתו הנגדית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

65. יש לציין כי אפוטה בעדותו התייחס לסעיף 19ג' להסכמי המכר בינו לבין חברת גוש ביחס ליחידה 17, ובין אשתו, התובעת 2 לחברת גוש, (נספח 1 לתצהירו) ביחס ליחידה 18, אולם אין בכך כל רבותא שכן סעיף 19ג' להסכם, בשינויים קלים שאינם מעניינים, הועתק לתקנון המסוכם – ואלו הן "הוראות המעלית" כאמור לעיל.

66. מעבר לאפוטה, לא העיד כאמור כל עד נוסף על נסיבות עיגון סעיף 19ג' בהסכמי המכר ומאוחר יותר בתקנון המוסכם לפיכך, נסיבות העניין והראיות שהוצגו בהליך לא הובילו לסתירה של הפרשנות העולה למפשט הלשון, ואף יתרה מכך- חיזקו פרשנות זו.

67. התוצאה היא, אם כן, כי בתקנון המוסכם עוגנה זכותו של בעל יחידה 17, ובעניינינו אפוטה, כי מעלית השבת לא תגיע לדירתו ובמקביל כי המעלית השנייה תגיע לקומת דירתו באמצעות מנגנון מפתח. הדבר מלמד כי כל עוד מופעלת מעלית השבת באחת המעליות, תפעלנה שתי המעליות הקיימות. על רקע נסיבות אלו יש לבחון עתה האם החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בדבר השבת אחת המעליות ניתנה כדין או שמא יש בה כדי לפגוע בזכויות התובעים באופן בו לא ניתן לקבלה ללא הסכמתם?

68. סבורני כי בהיבט זה הדין עם התובעים.

69. ראשית, חזקה היא כי בכל המפרטים אשר צורפו להסכמי המכר הובהר לרוכשי הדירות בבית המשותף כי תהיינה 2 מעליות בבית המשותף. התובעים, מצדם, הציגו את הסכם המכר והמפרט עליו חתמו (נספח 1 לתצהיר אפוטה) ואף את המפרט של רוכשת דירה נוספת בבניין, אסויד. מנגד, הנציגות לא הפריכה טענה זו ולא הציגה ולו הסכם מכר או מפרט אחד של מי מבעלי הדירות בו לא רשום כי תהיינה בבית המשותף שתי מעליות.

70. שנית, מטבע הדברים, הוראות התקנון המוסכם הן המחייבות את כל בעלי הדירות, גם אלו אשר נעשו בעלי דירות לאחר רישומו. בהחלטה להפעיל את אחת המעליות כמעלית שבת ובמקביל- להשבת את המעלית האחת, נפגעת זכותו של אפוטה. במצב דברים זה נמנעת ממנו היכולת להגיע למעלית דירתו באמצעות מנגנון מפתח במקביל לזכותו כי מעלית השבת לא תגיע לקומת דירתו. לפיכך, צודקים התובעים בטענתם כי לשם קבלת החלטה מסוג זה היה צורך, לכל הפחות, בקבלת הסכמת בעלי יחידה 17- הוא אפוטה- וזו, כידוע, אינה בנמצא.

71. ויודגש- אין חולק כי במקרה הנדון די בהחלטת רוב כדי להפעיל את מעלית השבת ונראה שגם התובעים כבר לא חולקים על כך. רוב כאמור אכן אישר את הפעלת המעלית כמעלית שבת בהחלטת האסיפה הכללית מיום 17.7.13. דא עקא, כי היות שכבר בהסכמי המכר ובמפרט צוין כי יהיו 2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעליות בבית המשותף, ובשים לב להוראות התקנון המוסכם המלמד גם הוא על הפעלתן המקבילה כאמור, אין רשאים רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית להחליט על השבתת אחת המעליות, ללא קבלת הסכמת הצד הנפגע.

72. ודוק- אף אם לא היו הוראות התקנון המוסכם בנמצא, נראה כי די בכך שכל בעלי הדירות ידעו על רכישת דירה בבניין בו מותקנות 2 מעליות, והדבר אף הופיע במפרט להסכמי המכר, כדי ללמד כי מעליות אלו יופעלו. אין בידי לקבל את הפרשנות המוצעת על ידי הנתבעת לפיה עצם קיומן של שתי מעליות איננו מלמד על החובה להפעילן. ברי כי מעליות אלו לא נועדו לקישוט הבית, כי אם מדובר במתקנים שנועדו לשימוש ורווחת בעלי הדירות. לפיכך מהעובדה שבהסכמי המכר ובמפרט הובהר מראש כי יותקנו שתי מעליות אין אלא ללמוד כי אלו גם יופעלו וישמשו את בעלי הדירות. על כן, לא יתכן כי רוב בעלי הדירות יימנעו את השימוש באחת המעליות ללא הסכמת יתר בעלי הדירות העלולים להיפגע מכך. כך למשל, יש להניח כי ככלל, לבעלי דירות בקומות תחתונות נחוצה פחות מעלית מאשר אלו בקומות העליונות. במצב דברים בו הראשונים רבים יותר, כלום יעלה על הדעת כי רוב זה יקבע כי יש להשבית מעלית, ובכך לפגוע ביכולתם של בעלי הדירות העליונות להגיע לדירתם? הדבר נראה בלתי סביר בעליל ממש כפי שלא ייתכן כי רוב בעלי הדירות יחליט כי הוא מעוניין בהפסקת החשמל ברכוש המשותף, או בהפסקת מערכת חימום המים המרכזית. נראה כי מדובר במקרה מובהק של עריצות הרוב שיש לדחותו מכל וכל.

73. על בעלי הדירות היה לתת את הדעת לנושא הפעלת שתי מעליות עוד בשלב בו רכשו את דירותיהם, שכן כאמור, דבר קיומן הופיעה כבר בהסכמי המכר ובמפרט. הוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף, שמחובתם לשאת בהן, לפי הוראת סעיף 58 לחוק, כוללת לפיכך גם את הפעלת המעלית השנייה. בעלי הדירות אינם רשאים להתנער מחובה זו, על דרך קבלת החלטת רוב שיש בה כדי לפגוע בזכויות המיעוט. כפי שלא יכולה להתקבל החלטת רוב הקובעת כי המיעוט ישלם סכום גבוה יותר מהרוב בכל הנוגע לדמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, כך גם לא יכולה להתקבל החלטת רוב הפוגעת בזכויות המיעוט בנושא הפעלת המעלית, קל וחומר שעה שזכויות אלו מעוגנות בתקנון המוסכם. זהו תכליתם ומהותם של הוראות סעיפים 64(א) לחוק ו-12(ב) לתקנון המצוי.

74. אינני סבורה כי הסדר הגישור בין התובעים 1-2 לחברת גוש (נספח 5 לתצהיר אפוטה- להלן: "**הסדר הגישור**") מעלה או מוריד לעניינינו. הסדר זה נעשה בין חברת גוש, כקבלן, לתובעים 1-2 ואין בו כדי להשפיע על זכויות התובעים אל מול יתר בעלי הדירות כאמור בתקנון המוסכם. מכל מקום, גם לא מצאתי בהוראות סעיף 11 לו, עליה מתבססת הנתבעת בטיעוניה, כדי ללמד על ויתור של התובעים על טענתם כי יש להפעיל את שתי המעליות. כל שנרשם שם הוא כי "**כל עוד לא החליט ועד הבית על הפעלת המעלית השנייה...**" ומכך אין ללמוד כי התובעים סבורים כי משפטית שיקול הדעת המחייב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהפעלת או השבתת המעלית השנייה הוא של הנציגות, אלא לכל היותר כי באופן פרקטי מדובר יהיה בהחלטת או פעולת הנציגות- אם באמצעות פס"ד מחייב ואם ביוזמתה היא.

75. כך גם לא קיימת משמעות כלשהי ל"מצב הנוהג" בבית המשותף בשלוש השנים טרם הגשת התביעה. אף אם במהלך תקופה זו פעלה רק מעלית אחת מתוך השתיים והתובעים לא הלינו על כך, אין בכך כדי ללמד על ויתור על זכויותיהם מכוח הסכמי המכר או התקנון המוסכם. לא מצאתי כל פסול בכך שהתובעים החליטו לעמוד על זכויותיהם אלו בשלב מאוחר יותר, ולאחר שהוחלט להפעיל את המעלית האחת הפועלת כמעלית שבת.

76. סיכומי של דבר שתביעת התובעים בהקשר להפעלת המעלית השנייה- מתקבלת. אי לכך אני מורה לנתבעת להפעיל את שתי המעליות בתוך 10 ימים מהיום, כך שהמעלית השנייה תגיע לכל קומות המגורים ולקומות חניון 1- 2. מובן שאין בכך כדי לגרוע מזכויות התובע 1 לפי סעיף 9(ג) לתקנון המוסכם. למותר לציין כי בהוצאות השמשת המעלית והחזקתה יישאו בעלי הדירות כדין. עוד אני מורה לנציגות כי מעלית השבת תתוכנת כך שבימי שבת וחג לא תגיע לקומת דירת אפוטה.

77. אני דוחה את התביעה בהקשר למתן צו שעניינו כי לא תופעל בבית המשותף מעלית שבת אלא אם כן המעלית הנוספת פועלת כסדרה. סעד זה איננו נדרש עוד בשים לב לסעד שניתן, מה גם כי אף אם הייתה בבניין מעלית אחת בלבד- קיים הרוב הדרוש כחוק (רוב בעלי הדירות) לשם הפעלת מעלית זו כמעלית שבת.

78. הבקשה לחייב את הנתבעת בהוצאות החזקת המעלית השנייה, בה נשאו התובעים לבדם, וזאת נוכח הסדר הביניים- מתקבלת. כפי שהוסבר לעיל, על הנציגות חלה החובה להפעיל את שתי המעליות והיא רשאית לנתק אחת מהן רק בהסכמת כל בעלי הדירות העלולים להיפגע מכך, לרבות הסכמת התובעים. משזו לא ניתנה, לא הייתה רשאית הנציגות להפסיק את פעולת המעלית השנייה רק מכוח החלטת רוב. במצב דברים זה עליה להשיב לתובעים את העלות בה נשאו לשם הפעלת המעלית מכוח הסדר הביניים, בניכוי חלקם היחסי של התובעים בתשלום.

הסורג

79. מן הבחינה העובדתית, אין חולק כי התובעים הם שהציבו את הסורג, וכי זה הוצב ברכוש המשותף. אין חולק גם כי הסורג חוסם את הגישה לגג הבית המשותף (ראה בסעיף 43 לסיכומי התובעים). באסיפה הכללית מיום 17.7.13 וכן מיום 14.8.13 התקבלה החלטה על הסרת הסורג.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

80. בשים לב לכך כי מדובר במתקן המוצב ברכוש המשותף והחוסס את דרך הגישה לגג, הרי שלכל הפחות נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות לשם הצבתו (ראה סעיף 2(א) לתקנון המצוי). הסכמה זו אינה בנמצא. למעשה, די בכך כדי לדחות את הסעד המבוקש בהקשר זה.

81. ודוק- אף אם לא הייתה מתקבלת כלל החלטת אסיפה כללית המורה על הסרת הסורג, לא היו רשאים התובעים להציב את הסורג במקום זה מלכתחילה. לשון אחר- חובת הסרת הסורג הנה מן הדין, בהיעדר הסכמת האסיפה הכללית לכך, ולא כזו הנובעת מהחלטת האסיפה הכללית שהתובעת מבקשת את ביטולה. במצב דברים זה אינני נדרשת להכריע כלל האם מדובר בהחלטה כדן, שעה שנושא זה לא עלה מראש על סדר יומה של האסיפה.

82. זאת ועוד. אין די בהסכמת הנציגות או מי מטעמה לכך, כפי שטענו התובעים, כדי להותיר את הסורג במקומו. לפיכך גם אינני נדרשת להכריע בנסיבות בהן ניתנה הסכמת נציגות הנציגות לכך. בין אם יכולה הנציגות לחזור בה מהסכמתה ובין אם לאו- אין הסמכות נתונה בידה לאשר את דבר הצבת הסורג.

83. הפתרון המוצע על ידי התובעים לפיו יינתן מפתח לכל אחד מבעלי הדירות – אין בו די ואין בו מזור. שעה שמדובר ברכוש משותף אין התובעים יכולים לעשות בו ככל העולה על רוחם, ולפיכך אינם רשאים כלל להציב בו סורג החוסס את דרך הגישה לגג על דעתם בלבד.

84. מקובלת עלי בהקשר זה עמדת הנתבעת כי הצבת סורג זה מעלה גם חשש ממשי להשתלטות על חלקים מהרכוש המשותף הנמצאים בסמוך לדירת התובעים 1-2, וזאת כיוון שנמנעת באופן חופשי דרך הגישה של יתר בעלי הדירות לתחום הסגור כמו גם אל גג הבניין.

85. במצב דברים זה אני דוחה את הסעד המבוקש בדבר ביטול החלטת האסיפה הכללית הנוגע להתקנת הסורג.

ה. סוף דבר

86. תביעת התובעים בהקשר להפעלת המעלית השנייה - מתקבלת. אני מורה לנתבעת להפעיל את שתי המעליות בתוך 10 ימים מהיום, כך שהמעלית השנייה תגיע לכל קומות המגורים ולקומות חניון 1-2. מובן שאין בכך כדי לגרוע מזכויות התובע 1 לפי סעיף 9(ג) לתקנון המוסכם. למותר לציין כי בהוצאות השמשת המעלית והחזקתה יישאו בעלי הדירות כדן. עוד אני מורה לנציגות כי מעלית השבת תתוכנת כך שבימי שבת וחג לא תגיע לקומת דירת אפוטה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/220/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

87. הבקשה לחייב את הנתבעת בהוצאות החזקת המעלית השנייה, בה נשאו התובעים לבדם, וזאת נוכח הסדר הביניים- מתקבלת. על הנציגות להשיב לתובעים, בתוך 90 יום, את העלות בה נשאו לשם הפעלת המעלית מכוח הסדר הביניים, בניכוי חלקם היחסי של התובעים בתשלום. התובעים רשאים להגיש פסיקתא בכל הנוגע לסכום זה, בצירוף חשבוניות כדין, בתוך 10 ימים.

88. הבקשה למתן צו שעניינו כי לא תופעל בבית המשותף מעלית שבת אלא אם כן המעלית הנוספת פועלת כסדרה- נדחית.

89. הדרישה לבטל את החלטות האסיפה הכללית המורות על הסרת הסורג- נדחית אף היא.

90. הנתבעת תישא בהוצאות התובעים ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחריו יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ב אייר תשע"ז, 18 מאי 2017, בהיעדר הצדדים.

**יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין**